GUÍA DE LECTURA – DERECHO LABORAL

1. Régimen legal y contrato de trabajo

a) ¿Qué se entiende por trabajo para el Derecho del Trabajo y qué características debe reunir para quedar comprendido dentro de la relación laboral dependiente?

b) ¿Qué actividades quedan fuera de la relación laboral dependiente?

c) ¿Qué es la relación de dependencia y cuáles son las tres formas de subordinación que pueden presentarse?

d) ¿Qué diferencia existe entre **contrato de trabajo** y **relación de trabajo**?

e) ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo y qué finalidad persigue cada una de las partes?

f) ¿Quiénes son considerados trabajador y empleador? ¿Qué diferencias existen entre trabajador dependiente y trabajador autónomo?

2. Derechos y obligaciones de las partes

a) ¿Cuáles son los principales deberes del empleador respecto de la remuneración y la ocupación efectiva?

b) ¿Cuáles son las principales facultades del empleador?

c) ¿Cuáles son los principales deberes del trabajador?

d) ¿Cuáles son los principales derechos del trabajador?

e) ¿Qué establece el apunte respecto de las invenciones, descubrimientos y desarrollos de software realizados por el trabajador?

f) ¿Qué es el *ius variandi*, qué modificaciones puede realizar el empleador y cuáles son sus límites?

3. Modalidades del contrato y jornada de trabajo

a) ¿Cuál es la modalidad típica del contrato de trabajo y cuáles son las principales modalidades de duración determinada explicadas en el apunte?

b) ¿Qué características y requisitos presentan el contrato a plazo fijo, el contrato de temporada y el contrato eventual?

c) ¿Qué es el período de prueba, cuánto puede durar según el tamaño de la empresa y qué derechos y obligaciones tienen las partes durante ese período?

d) ¿Qué se entiende por jornada de trabajo y cuáles son los límites de la jornada normal, nocturna e insalubre?

e) ¿Qué son las horas extraordinarias, cuándo puede exigirse su realización y qué recargos corresponde abonar según el apunte?

f) ¿Qué es el banco de horas y qué posibilidades de compensación horaria contempla la reforma? ¿Qué límites deben seguir respetándose?

4. Vacaciones, licencias y enfermedades

a) ¿Qué finalidad tienen las vacaciones anuales, qué requisito debe cumplirse para acceder a ellas y cómo varía su duración según la antigüedad?

b) ¿Qué se entiende por enfermedad o accidente inculpable y qué requisitos deben reunirse para que resulte aplicable este régimen?

c) ¿Qué obligaciones tiene el trabajador frente a una enfermedad o accidente inculpable y qué modificaciones introdujo la Ley 27.802 respecto de la comunicación, los certificados médicos y su control?

5. Remuneración y suspensión

Explicá brevemente:

a) qué se entiende por remuneración;

b) qué diferencia existe entre conceptos remunerativos y no remunerativos;

c) qué es la suspensión del contrato de trabajo y cuáles son sus principales causas;

d) qué es el preaviso; y

e) cuáles son las principales formas de extinción del contrato y los conceptos indemnizatorios que pueden corresponder.